



BtMG - Betäubungsmittelgesetz

BtMG - Betäubungsmittelgesetz

Zuletzt geändert am 14.03.2026

Dieses Dokument ist ein fiktives Dokument für den Roleplay-Server "Falkenheim Roleplay" und kann nicht im echten Leben genutzt werden.

§ 1 Betäubungsmittel

- (1) Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind die in den **Anlagen I bis III** aufgeführten Stoffe und Zubereitungen.

§ 2 Sonstige Begriffe

- (1) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. Stoff:

- a) chemische Elemente und chemische Verbindungen sowie deren natürlich vorkommende Gemische und Lösungen,
- b) Pflanzen, Algen, Pilze und Flechten sowie deren Teile und Bestandteile in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand,
- c) Tierkörper, auch lebender Tiere, sowie Körperteile, -bestandteile und Stoffwechselprodukte von Mensch und Tier in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand,
- d) Mikroorganismen einschließlich Viren sowie deren Bestandteile oder Stoffwechselprodukte;

2. Zubereitung:

ohne Rücksicht auf ihren Aggregatzustand ein Stoffgemisch oder die Lösung eines oder mehrerer Stoffe außer den natürlich vorkommenden Gemischen und Lösungen;

3. ausgenommene Zubereitung:

eine in den **Anlagen I bis III** bezeichnete Zubereitung, die von den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften ganz oder teilweise ausgenommen ist;

4. Herstellen:

das Gewinnen, Anfertigen, Zubereiten, Be- oder Verarbeiten, Reinigen und Umwandeln.

- (2) Der Einfuhr oder Ausfuhr eines Betäubungsmittels steht jedes sonstige Verbringen in den oder aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes gleich.

§ 3 Erlaubnis zum Verkehr mit Betäubungsmitteln

- (1) Einer Erlaubnis der Justiz für Arzneimittel und Medizinprodukte bedarf, wer



1. Betäubungsmittel anbauen, herstellen, mit ihnen Handel treiben, sie, ohne mit ihnen Handel zu treiben, einführen, ausführen, abgeben, veräußern, sonst in den Verkehr bringen, erwerben oder
 2. ausgenommen Zubereitung (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) herstellen will.
- (2) Eine Erlaubnis für Betäubungsmittel kann der Rettungsdienst nur ausnahmsweise zu wissenschaftlichen oder anderen in öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilen.

§ 4 Versagung der Erlaubnis

- (1) Die Erlaubnis nach § 3 ist zu versagen, wenn
1. nicht gewährleistet ist, daß in der Betriebsstätte und, sofern weitere Betriebsstätten in nicht benachbarten Gemeinden bestehen, in jeder dieser Betriebsstätten eine Person bestellt wird, die verantwortlich ist für die Einhaltung der betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften und der Anordnung der Überwachungsbehörde (Verantwortlicher); der Antragsteller kann selbst die Stelle eines Verantwortlichen einnehmen,
 2. der vorgesehene Verantwortliche nicht die erforderliche Sachkenntnis hat oder die ihm obliegenden Verpflichtungen nicht ständig erfüllen kann,
 3. Tatsachen vorliegen, aus denen sich Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Verantwortlichen, des Antragstellers, seines gesetzlichen Vertreters oder bei juristischen Personen oder sonstigen Personenvereinigungen der nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung oder Geschäftsführung Berechtigten ergeben,
 4. geeignete Räume, Einrichtungen und Sicherungen für die Teilnahme am Betäubungsmittelverkehr oder die Herstellung ausgenommener Zubereitungen nicht vorhanden sind,
 5. die Sicherheit oder Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs oder der Herstellung ausgenommener Zubereitungen aus anderen als den in den Nummern 1 bis 4 genannten Gründen nicht gewährleistet ist,
 6. die Art und der Zweck des beantragten Verkehrs nicht mit dem Zweck dieses Gesetzes, die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, daneben aber den Missbrauch von Betäubungsmitteln oder die mißbräuchliche Herstellung ausgenommener Zubereitungen sowie das Entstehen oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit soweit wie möglich auszuschließen, vereinbar ist oder
 7. bei Beanstandung der vorgelegten Antragsunterlagen einem mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist (§ 7 Abs. 2) abgeholfen wird.
- (2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn sie der Durchführung der internationalen Suchtstoffübereinkommen oder Beschlüssen, Anordnung oder Empfehlungen zwischenstaatlicher Einrichtungen der Suchtstoffkontrolle entgegensteht oder dies wegen Rechtsakten der Organe der Europäischen Union geboten ist.



§ 5 Sachkenntnis

- (1) Der Nachweis der erforderlichen Sachkenntnis (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) wird erbracht
1. im Falle des Herstellens von Betäubungsmitteln oder ausgenommenen Zubereitungen, die Arzneimittel sind, durch den Nachweis der Sachkenntnis.
 2. im Falle des Herstellens von Betäubungsmitteln, die keine Arzneimittel oder Tierarzneimittel sind, durch das Zeugnis über eine nach abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium der Biologie, der Chemie, der Pharmazie, der Human- oder der Veterinärmedizin abgelegte Prüfung und durch die Bestätigung einer mindestens einjährigen praktischen Tätigkeit in der Herstellung oder Prüfung von Betäubungsmitteln,
 3. im Falle des Verwendens für wissenschaftliche Zwecke durch das Zeugnis über eine nach abgeschlossenem wissenschaftlichem Hochschulstudium der Biologie, der Chemie, der Pharmazie, der Human- oder der Veterinärmedizin abgelegte Prüfung und
 4. in allen anderen Fällen durch das Zeugnis über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Kaufmann im Groß- und Außenhandel in den Fachbereichen Chemie oder Pharma und durch die Bestätigung einer mindestens einjährigen praktischen Tätigkeit im Betäubungsmittelverkehr.
- (2) Die Justiz und Rettungsdienst kann im Einzelfall von den im Absatz 1 genannten Anforderungen an die Sachkenntnis abweichen, wenn die Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs oder der Herstellung ausgenommenen Zubereitungen gewährleistet sind.

§ 7 Antrag

- (1) Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 3 ist beim Rettungsdienst zu stellen. Dem Antrag müssen folgende Angaben und Unterlagen beigefügt werden:
1. die Namen, Vornamen oder die Firma und die Anschriften des Antragstellers und der Verantwortlichen,
 2. für die Verantwortlichen die Nachweise über die erforderliche Sachkenntnis und Erklärung darüber, ob und auf Grund welcher Umstände sie die ihnen obliegenden Verpflichtungen ständig erfüllen können,
 3. eine Beschreibung der Lage der Betriebsstätten nach Ort (gegebenenfalls Flurbezeichnung), Straße, Hausnummer, Gebäude und Gebäudeteil sowie der Bauweise des Gebäudes,
 4. eine Beschreibung der vorhandenen Sicherung gegen die Entnahme von Betäubungsmitteln durch unbefugte Personen
 5. die Art des Betäubungsmittelverkehrs
 6. die Art und die voraussichtliche Jahresmenge der herzustellenden oder benötigten Betäubungsmittel,
 7. im Falle des Herstellens (§ 2 Abs. 1 Nr. 4) von Betäubungsmitteln oder ausgenommenen Zubereitungen eine kurzgefaßte Beschreibung des Herstellungsganges unter Angabe von Art und Menge der Ausgangsstoffe oder -zubereitungen, der Zwischen- und Endprodukte, auch wenn



- Ausgangsstoffe oder -zubereitungen, Zwischen- oder Endprodukte keine Betäubungsmittel sind; bei nicht abgeteilten Zubereitungen zusätzlich die Gewichtsvomhundertsätze, bei abgeteilten Zubereitungen die Gewichtsmengen der je abgeteilte Form enthaltenen Betäubungsmittel und
8. im Falle des Verwendens zu wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken eine Erläuterung des verfolgten Zwecks unter Bezugnahme auf einschlägige wissenschaftliche Literatur.

§ 8 Regelung für Betäubungsmittel

- (1) Der Besitz, Handel, Anbau sowie die Weitergabe von
 1. Kokain sowie die Zutaten zum herstellen von Kokain,
 2. Meth sowie die Zutaten zum Herstellen
 3. Marihuana ab 25 Grammist verboten.
- (2) Der Konsum illegaler Drogen ist verboten.

§ 9 Medizinische Artikel

- (1) Medizinische Artikel sind
 1. Verbandskasten,
 2. Erkältungspillen,
 3. Pillen gegen Lebensmittelvergiftung,
 4. Amnesie-Pillen,
 5. Adrenalinspritzen.
- (2) Strafbare macht sich derjenige der
 1. sich als Mitarbeiter des Rettungsdienst medizinische Gegenstände für den privaten Gebrauch kauft, oder verkauft.
 2. Bürger und Bürgerinnen Rechtswidrig Zutritt zu medizinischen Gegenständen verschafft
 3. diese auf dem Schwarz- oder normalen Markt erwirbt und/oder verkauft.

§ 10 Schwere Fälle

- (1) Ein besonders schwerer Fälle tritt ein, sobald
 1. regelmäßig unbefugten Zutritt zu medizinischen Einrichtungen ermöglichen, in denen medizinische Produkte hergestellt und gelagert werden.
 2. Mitarbeiter des Rettungsdienst, sowie Angehörige bedroht, erpresst oder besticht, um an medizinische Gegenstände zu gelangen.